GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO C2-01-01 AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT. ESCALA AUXILIAR DE GESTIÓN, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

TURNO LIBRE GENERAL.

(PROCESO DE ESTABILIZACIÓN)

CONVOCATORIA 157/21

EJERCICIO ÚNICO

TIEMPO REALIZACIÓN:

(1hora y 30 minutos)

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, donde se recogen los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, señale cuál de los siguientes derechos es incorrecto:

A) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

B) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

C) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.

D) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:

A) Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración inferior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días**.**

B) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

C) El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el primer día del mes siguiente.

D) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

3. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señale cuál de los siguientes enunciados es incorrecto:

A) La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición del órgano instructor una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.

B) La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España.

C) Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.

D) Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los actos de las administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que (señale la respuesta incorrecta):

A) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto.

B) Una disposición establezca lo contrario.

C) Se trate de una resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición.

D) Se necesite aprobación o autorización superior.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

5. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:

A) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

B) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.

C) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de dieciséis años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

D) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia.

6. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señale el enunciado correcto:

A) Son anulables las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47.

B) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

C) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se notifiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

D) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

7. Según el Capítulo III del Título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se produce la nulidad de pleno derecho en los actos de las Administraciones Públicas que:

A) Incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

B) Son dictados por órgano competente por razón de la materia.

C) Lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

D) Que no vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

8. De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, un acto que incurre en defecto de forma determinará:

A) La nulidad de pleno derecho, en todo caso.

B) La anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

C) La anulabilidad cuando el acto no carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

D) La nulidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

9. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la figura jurídica mediante la cual "los actos nulos o anulables que contengan elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste", se denomina:

A) Conversión de actos viciados.

B) Conservación de actos y trámites.

C) Convalidación.

D) Anulación del acto.

10. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo, cuál de los siguientes derechos no es correcto:

A) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

B) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.

C) A presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.

D) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

11. Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique la respuesta correcta:

A) Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

B) Instruido el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

C) Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para instruir podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

D) Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la instrucción que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

12. Según el artículo 59 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto del inicio del procedimiento por propia iniciativa, indique la respuesta correcta:

A) Se entiende por propia iniciativa, la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de instrucción.

B) Se entiende por propia iniciativa, la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de resolución.

C) Se entiende por propia iniciativa, la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de revisión.

D) Se entiende por propia iniciativa, la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.

13. Según el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a la revocación de actos, señale la respuesta correcta:

A) Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de caducidad, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

B) Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

C) Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, y sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

D) Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

14. Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto al fin de la vía administrativa, señale la respuesta incorrecta:

A) Ponen fin a la vía administrativa, las resoluciones de los recursos de alzada.

B) Ponen fin a la vía administrativa, las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que un reglamento establezca lo contrario.

C) Ponen fin a la vía administrativa, los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

D) Ponen fin a la vía administrativa, la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.

15. Según el artículo 106 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo común de las administraciones públicas, señale la respuesta correcta en relación con los procedimientos de revisión de oficio de disposiciones y actos nulos:

A) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso de tres meses desde el inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.

B) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.

C) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

D) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

16. Indique la respuesta correcta respecto a la competencia, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

A) La competencia es renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación.

B) La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque no de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.

C) La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.

D) Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos superiores competentes por razón de la materia y del territorio.

17. Indique la respuesta correcta respecto a la delegación de firma, según artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

A) Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias que no sean de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que no dependan de ellos, dentro de los límites señalados en el artículo 9.

B) La delegación de firma alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación.

C) La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.

D) En las resoluciones y actos que se firmen por delegación no es necesario constar esta circunstancia ni la autoridad de procedencia.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

18. Indique la respuesta correcta respecto a la encomienda de gestión, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

A) La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

B) Las encomiendas de gestión podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico no se ajustará a lo previsto en ésta.

C) La encomienda de gestión supone cesión de la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio, no siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.

D) En ningún caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

19. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público tiene como finalidad:

A) Garantizar que la contratación se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

B) Asegurar, en conexión con el principio de estabilidad presupuestaria y control de los ingresos, una eficiente utilización de los fondos.

C) Asegurar una eficiente utilización de los fondos, exclusivamente, mediante la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

D) Asegurar que, en toda contratación pública, se incorporen de manera transversal y progresiva, criterios sociales y medioambientales.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

20. De conformidad con la delimitación de los tipos contractuales que establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, la adquisición de un programa de ordenador a medida se calificará como un contrato:

A) De suministros, en todo caso.

B) De servicios.

C) De concesión de servicios, por su finalidad.

D) Administrativo especial, ya que se trata de un encargo.

21. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, es cierto que los partidos políticos:

A) Deberán aprobar unas instrucciones internas en materia de contratación.

B) En los contratos sujetos a regulación armonizada deberán aplicar las normas de contratación establecidas en la ley.

C) En todos los contratos deberán respetar, entre otros, el principio de integridad.

D) Las instrucciones internas en materia de contratación deberán publicarse en el BOE.

22. De acuerdo con el tenor literal del artículo 1 del Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, el objeto del presente decreto es la regulación del régimen jurídico de la utilización por la Administración de la Generalitat de los medios:

A) Electrónicos, informáticos y telemáticos en el desarrollo de su actividad administrativa.

B) Electrónicos, informáticos, digitales y generales en el desarrollo de su actividad administrativa.

C) Electrónicos, informáticos y tecnológicos en el desarrollo de su actividad Administrativa.

D) Electrónicos, automatizados y tecnológicos en el desarrollo de su actividad administrativa.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

23. Conforme al Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana indique la respuesta correcta respecto al tablón de anuncios y edictos electrónico de la Generalitat:

A) La publicación en el tablón de anuncios y edictos electrónico no sustituirá a la publicación en el tablón de anuncios o edictos convencional, no obstante, se garantizará la igualdad de acceso electrónico a su contenido y no se precisará de identificación alguna.

B) Si existe publicación convencional, esta prevalecerá sobre la publicación en el tablón de anuncios y edictos electrónico.

C) La titularidad del tablón de anuncios y edictos electrónico de la Generalitat es única.

D) Lo dispuesto en este Decreto, en cualquier caso, afectará a las publicaciones que se publiquen de actos y comunicaciones que deban realizarse en los tablones de anuncios o edictos de otras administraciones públicas.

24. Conforme al literal del artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea:

A) Mayor de 13 años.

B) Mayor de 14 años.

C) Mayor de 18 años.

D) Mayor de 16 años.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

25. Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, indique la respuesta correcta:

A) La Presidencia y el Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos serán nombrados por el Consejo de Ministros por Orden Ministerial.

B) La Agencia Española de Protección de datos se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio del Interior.

C) La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones.

D) La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública, que actúa en dependencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones.

26. Conforme al artículo 7 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, corresponde al Consell:

A) Otorgar los títulos de personal funcionario de la Generalitat.
B) Aprobar las relaciones de puestos de trabajo y otros instrumentos complementarios de gestión de la Administración de la Generalitat.
C) Acordar la separación del servicio del personal funcionario de la Generalitat.
D) Resolver las jubilaciones del personal de la Administración de la Generalitat.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

27. Conforme al artículo 1 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, el objeto de la presente ley es:

A) La ordenación y regulación de la función pública valenciana, así como de sus instrumentos de gestión y la determinación del régimen jurídico del personal incluido en su ámbito de aplicación, con el alcance que en cada caso se establece, en el ejercicio de las competencias atribuidas por la Constitución Española y por el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el marco de la legislación básica estatal.

B) La ordenación y gestión de la función pública valenciana, así como de sus instrumentos de organización y la determinación del régimen jurídico del personal incluido en su ámbito de aplicación, con el alcance que en cada caso se establece, en el ejercicio de las competencias atribuidas por la Constitución Española y por el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el marco de la legislación básica estatal.

C) La organización y gestión de la función pública valenciana, así como de sus instrumentos de ordenación y la determinación del régimen jurídico del personal incluido en su ámbito de aplicación, con el alcance que en cada caso se establece, en el ejercicio de las competencias atribuidas por la Constitución Española y por el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el marco de la legislación básica estatal.

D) La clasificación y gestión de la función pública valenciana, así como de sus instrumentos de organización y la determinación del régimen jurídico del personal incluido en su ámbito de aplicación, con el alcance que en cada caso se establece, en el ejercicio de las competencias atribuidas por la Constitución Española y por el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el marco de la legislación básica estatal.

28. Conforme al artículo 6 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, entre los órganos ejecutivos competentes en materia de función pública, no se encuentra:

A) El Consell.
B) El Consell Interdepartamental de Retribucions.
C) El director o directora general competente en materia de función pública.
D) La consellera o el conseller competente en materia de función pública.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

29. De acuerdo con el artículo 2.3 de la Ley 4/2015 de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana el personal empleado público, en el desarrollo de sus funciones, para cumplir los objetivos asignados actuará de acuerdo con los principios de (indique la respuesta incorrecta):

A) Imparcialidad.
B) Organización.
C) Buena fe.
D) Profesionalidad.

30. En relación con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, indique la respuesta correcta:

A) La pérdida de dos grados en el sistema de carrera profesional y la privación del derecho a ser evaluado para el ascenso de grado, por un periodo de hasta un año, son algunas de las sanciones que pueden imponerse por la comisión de faltas graves.

B) El personal empleado público que se encuentre en situación administrativa distinta a la de servicio activo podrá incurrir en responsabilidad disciplinaria por las faltas que, en su caso, pueda cometer dentro de su respectiva situación administrativa.

C) El procedimiento disciplinario deberá ser resuelto y notificarse la resolución que proceda a la persona interesada, en el plazo máximo de seis meses desde su iniciación.

D) En el procedimiento disciplinario, el periodo de información y actuaciones previas no podrá tener una duración superior a 15 días.

31. En relación con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, indique la respuesta correcta:

A) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 2 años.

B) Podrán ser objeto de cancelación las anotaciones realizadas en el Registro de Personal de las sanciones de separación del servicio del personal funcionario de carrera o revocación del nombramiento del personal funcionario interino.

C) Cuando no sea posible el cumplimiento de la sanción en el momento de dictarse la resolución por hallarse en una situación que lo impida, esta se hará efectiva cuando el cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción.

D) Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, no se suspenderá su tramitación, pero se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

32. En relación con la Ley 4/2021 de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, indique la respuesta correcta:

A) El personal funcionario de carrera en situación administrativa distinta a la de servicio activo podrá cambiar de situación administrativa siempre que reúna los requisitos exigidos en cada caso, sin necesidad de reingreso previo al servicio activo.

B) La funcionaria en excedencia voluntaria por razón de violencia de género, durante los seis primeros meses, tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, durante los tres primeros, las prestaciones familiares por hija o hijo a cargo.

C) El personal funcionario en situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares no podrá participar en los cursos de formación que organice la Administración.

D) El tiempo de permanencia en la situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar será computable a efectos de promoción profesional, antigüedad y derechos en el Régimen de Seguridad Social que sea aplicable.

33. En relación con la Ley 4/2021 de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, indique la respuesta correcta:

A) El personal declarado en la situación administrativa de excedencia forzosa tiene derecho a percibir las retribuciones de carácter básico y las retribuciones complementarias vinculadas a la carrera administrativa y al puesto de trabajo.

B) El personal funcionario declarado en la situación administrativa de excedencia forzosa tiene derecho a percibir las retribuciones básicas, el complemento de carrera, el nivel competencial adquirido o en proceso de reconocimiento si no se tuviera ninguno, así como el cincuenta por ciento del componente de desempeño del complemento del puesto de trabajo.

C) El personal declarado en la situación administrativa de excedencia forzosa tiene derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hija o hijo a cargo.

D) El puesto de trabajo obtenido con destino definitivo se reservará durante los dos primeros años de duración de la excedencia voluntaria por cuidado de familiares.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

34. De los documentos que se relacionan a continuación, según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, cuál debe acompañar al proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat:

A) Informe de impacto de género.

B) Memoria de los beneficios no fiscales que afecten a los tributos de la Generalitat.

C) Distribución de los ingresos en programas por objetivos.

D) Estados sin consolidar de los presupuestos.

35. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la respuesta incorrecta en relación con los documentos que se deben remitir a Les Corts acompañando el proyecto de ley de presupuestos:

A) Detalle de las plantillas de la Administración de la Generalitat y organismos autónomos, adecuada a la estructura orgánica.

B) La liquidación que se prevé efectuar en el presupuesto presentado y un estado de ejecución del vigente.

C) Estados consolidados de los presupuestos.

D) Memoria explicativa del articulado del proyecto de ley.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

36. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, ¿quién elaborará el anteproyecto del presupuesto de ingresos de la Administración de la Generalitat?:

A) El Consell.

B) La conselleria respectiva.

C) Les Corts.

D) La conselleria con competencias en materia de hacienda.

37. De conformidad con lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale a quién corresponde la ordenación general de pagos en el ámbito de la Administración de la Generalitat:

A) A los habilitados de cada conselleria.

B) Al titular de la conselleria competente en materia de hacienda.

C) A las Subsecretarías de cada conselleria.

D) A las personas titulares de cada conselleria.

38. Señale la respuesta correcta de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

A) El compromiso o disposición del gasto es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública de la Generalitat.

B) El compromiso o disposición del gasto inicia el procedimiento de ejecución del gasto.

C) La aprobación del gasto es el acto por el que se autoriza la realización de un gasto por cuantía cierta o aproximada, reservándose, a tal fin, la totalidad o una parte de un crédito presupuestario.

D) La aprobación del gasto es un acto con relevancia jurídica para terceros.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

39. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, las fases de gestión del presupuesto de ingresos son las siguientes:

A) Compromiso de ingreso, reconocimiento del derecho y propuesta de ingreso.

B) Reconocimiento del derecho e ingreso material.

C) Compromiso de ingreso, reconocimiento del derecho e ingreso material.

D) Reconocimiento del derecho y propuesta de ingreso.

40. El Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, establece que el crédito del Capítulo VI se gestionará a través de:

A) Los proyectos incluidos en el anexo de inversiones reales.

B) Las líneas incluidas en el anexo de inversiones reales.

C) Las líneas incluidas en el anexo de subvenciones corrientes.

D) Las líneas incluidas en el anexo de subvenciones de capital.

41. El Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, es de aplicación:

A) A la Administración de la Generalitat.

B) A la Administración de la Generalitat y a sus organismos autónomos.

C) A la Administración de la Generalitat y a los sujetos y entidades que conforman el sector público instrumental de la Generalitat.

D) A la Presidencia de la Generalitat y a las distintas consellerias.

42. De acuerdo con el Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, las retribuciones del personal objeto de contratación temporal o nombramiento interino para sustituir los procesos de riesgo durante el embarazo, se imputarán al concepto:

A) 142.

B) 143.

C) 145.

D) 146.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

43. En relación a LibreOffice Writer ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

A) La combinación de teclas Ctrl+W cierra la ventana.

B) La combinación de teclas Ctrl+C corta el texto seleccionado.

C) La combinación de teclas Ctrl+E selecciona el texto de un párrafo.

D) La combinación de teclas Ctrl+B, muestra el diálogo de Buscar y Reemplazar.

44. ¿Cuál de los siguientes resultados proporcionará la operación de LibreOffice Calc =CONTARA(A1:A6) situada en una celda?

A) Sumará los valores de las celdas A1 hasta la A6.

B) Sumará los valores de las celdas A1 y A6.

C) Contará cuántas celdas entre la A1 y la A6 contienen valores.

D) Contará cuántas celdas hay entre A1 y A6.

45. Trabajando en LibreOffice Calc ¿cuál de las siguientes fórmulas escribiremos para obtener el producto del valor de la celda B2 por el valor de la celda B3?

A) PRODUCTO(B2:B3)

B) =B2XB3

C) B2*B3

D) =B2*B3

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

46. La Constitución Española de 1978 garantiza:

A) El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

B) El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

C) El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

D) El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

47. Según la Constitución Española de 1978, todos tienen derecho a sindicarse libremente, si bien:

A) La Ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

B) La Ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales nacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

C) La Ley deberá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

D) La Ley no podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

48. De acuerdo con la Constitución Española de 1978, indique la respuesta correcta:

A) Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y capacidad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

B) Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en todo caso, tendrá alcance confiscatorio.

C) Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y capacidad que, en todo caso, tendrá alcance confiscatorio.

D) Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

49. Según la Constitución Española de 1978, indique la respuesta correcta:

A) Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

B) Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrará el Congreso de los Diputados, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

C) Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

D) Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

50. Según la Constitución Española de 1978, indique la respuesta correcta:

A) Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

B) Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y setenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

C) Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.

D) Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y setenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

51. Según la Constitución Española de 1978, aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. Indique la respuesta correcta:

A) El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.

B) El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos tres meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.

C) El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría simple. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos tres meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.

D) El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

52. Según la Constitución Española de 1978, el Gobierno se compone:

A) Exclusivamente del Presidente y los Vicepresidentes.

B) Exclusivamente del Presidente y los Ministros.

C) Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.

D) Del Presidente, de los Vicepresidentes, en todo caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.

53. De acuerdo con la Constitución Española de 1978, el Gobierno responde en su gestión política:

A) Mancomunadamente ante las Cortes Generales.

B) Subsidiariamente ante el Senado.

C) Solidariamente ante el Congreso de los Diputados.

D) No responde en ningún caso solidariamente.

54. Según la Constitución Española de 1978, el Gobierno cesante continuará en funciones:

A) Sin límite de tiempo.

B) Hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

C) Hasta la celebración de nuevas elecciones.

D) No puede continuar en funciones en ningún caso.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

55. Según establece la Constitución Española de 1978, el Ministerio Fiscal:

A) Tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los españoles y del interés general tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados.

B) Ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación e independencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de coordinación e imparcialidad.

C) Tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de la Justicia y procurar la satisfacción del interés nacional.

D) Ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

56. La Constitución Española de 1978, en su título VI, "Del Poder Judicial", establece:

A) Los ciudadanos podrán ejercer la acción jurídica y participar en la Administración popular mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determina, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

B) Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a todo tipo de procesos que la ley determina, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

C) La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

D) La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio del Interior en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del detenido, en los términos que la ley establezca.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

57. Según el Título IX de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta correcta:

A) Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

B) El Congreso podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

C) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de doce años y se renovarán por terceras partes cada tres.

D) Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas.

58. Según lo establecido en el Título VIII de la Constitución Española de 1978, las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:

A) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial supere el de una provincia y reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.

B) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.

C) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que estén integrados en la organización provincial.

D) Redactar y aprobar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.

59. De acuerdo con la Constitución Española de 1978, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

A) Los puertos y aeropuertos que desarrollen actividades comerciales.

B) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

C) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

D) Los montes y aprovechamientos forestales.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

60. Señale la respuesta correcta, según lo establecido en el Título VIII de la Constitución Española de 1978:

A) El Estado se organiza territorialmente en municipios y comarcas, en provincias y en Comunidades Autónomas.

B) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría de dos tercios de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

C) Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.

D) Aprobado un proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional de las Cortes Generales, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.

61. De acuerdo con Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, la Ley Electoral Valenciana garantizará un número mínimo de Diputados por cada circunscripción provincial, indique la respuesta correcta:

A) 10 diputados.

B) 15 diputados.

C) 20 diputados.

D) 5 diputados.

62. De acuerdo con Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, Les Corts adoptan acuerdos con la presencia, al menos, de:

A) Un tercio de los Diputados y Diputadas.

B) La mitad más uno de los Diputados y Diputadas.

C) Un tercio más uno de los Diputados y Diputadas.

D) La mayoría de los grupos parlamentarios.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

63. De acuerdo con Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana será nombrado por el Rey a propuesta de:

A) El Consell.

B) El Consejo General del Poder Judicial.

C) El presidente de la Generalitat.

D) La Conselleria de Justicia.

64. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, al President de la Generalitat, como más alto representante de la Comunitat Valenciana, le corresponden las siguientes funciones. Señale la respuesta incorrecta:

A) Designar representante de la Comunitat Valenciana en el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón.

B) Solicitar de la Administración del Estado, previo acuerdo de les Corts, la transferencia o delegación de competencias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 60 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

C) Nombrar los altos cargos de la Comunitat Valenciana que las Leyes determinen.

D) Representar a la Comunitat Valenciana en el Comité de las Regiones de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en el artículo 61.3.c) del Estatut d'Autonomia.

65. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en uso de sus funciones ejecutivas y administrativas, compete al Consell. Señale la respuesta correcta:

A) El ejercicio de las facultades que el Estatuto de Autonomía o Ley de Les Corts le atribuya en lo que se refiere a la actividad de las Diputaciones Provinciales y demás entes locales.

B) Ejercer la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución Española, el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana y las Leyes.

C) Proponer a Les Corts la creación de personas jurídicas públicas y privadas o, en su caso, crearlas, para el ejercicio de competencias de la Generalitat.

D) Acordar la comparecencia y personación en los recursos y en las cuestiones de inconstitucionalidad que afecten a la Comunitat Valenciana.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

66. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, el President electo comenzará a ejercer sus funciones:

A) A partir del día de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Comunitat Valenciana» de su nombramiento por el Rey.

B) A partir del día siguiente de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado» de su nombramiento por el Rey.

C) A partir del día de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado» de su nombramiento por el Rey.

D) A partir del día siguiente de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Comunitat Valenciana» de su nombramiento por el Rey.

67. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, los consellers como miembros del Consell y Jefes de Departamento tienen las siguientes funciones. Señale la respuesta incorrecta:

A) Disponer los gastos propios de los servicios de su conselleria dentro de los límites legales y presupuestarios y la ordenación de pagos correspondientes.

B) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su conselleria, en forma de Órdenes de la Conselleria.

C) Proponer al Consell, para su aprobación, la estructura y organización de sus respectivas Consellerias.

D) Formular motivadamente el proyecto de Presupuesto de la Conselleria.

68. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, son funciones de los Directores Generales. Señale la respuesta correcta:

A) Vigilar, fiscalizar y supervisar el funcionamiento de todas las dependencias a su cargo.

B) Elaborar proyectos o planes de actuación y programas de necesidades de la Consellería.

C) Resolver los recursos que se interpongan contra las Resoluciones de los Centros Directivos que estén bajo su dependencia y cuyos actos no agoten la vía administrativa.

D) Proponer normas generales sobre adquisición de material y cuantas disposiciones afecten al funcionamiento de los servicios.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

69. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, ¿ante quien se exigirá la responsabilidad penal y civil del president de la Generalitat y de los miembros del Consell?. Señale la respuesta correcta

A) Ante el Tribunal Supremo.

B) Ante la Audiencia Nacional.

C) Ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana o, en su caso, ante el Tribunal Supremo.

D) Ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

70. De conformidad con el Tratado de la Unión europea (TUE), indique la respuesta correcta:

A) El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de solidaridad y proporcionalidad.

B) En virtud del principio de atribución toda competencia no atribuida a los Estados miembros corresponde a la Unión en los Tratados.

C) La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados.

D) En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión podrá exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados.

71. En relación con la legislación de la Unión Europea, son instrumentos jurídicos vinculantes:

A) Reglamento, Directiva y Decisión.

B) Reglamento, Recomendación y Dictamen.

C) Directiva, Dictamen y Decisión.

D) Directiva, Reglamento y Recomendación.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

72. De acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, indique cuándo entran en vigor las Directivas publicadas en el DOUE:

A) En la fecha que fijen o en su defecto a los 10 días desde su publicación.

B) A los 15 días de su publicación.

C) A los 30 días de su publicación.

D) En la fecha que fijen o en su defecto a los 20 días desde su publicación.

73. En el Título Preliminar de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se articula un principio rector que establece:

A) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático.

B) Consagrar derechos de las mujeres, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar una atención jurídica integral.

C) Garantizar derechos relativos a la asistencia sanitaria para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su integración social.

D) Promover la participación de las entidades y asociaciones para fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

74. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su Título Preliminar, ¿qué artículos de la Constitución Española están citados, y en base a cuáles se desarrolla esta ley?

A) Artículos 11.1 y 23 de la Constitución Española.

B) Artículos 8.2 y 13 de la Constitución Española.

C) Artículos 10.2 y 23 de la Constitución Española.

D) Artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española.

75. De acuerdo con el literal del artículo 42 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, la Generalitat velará, de manera específica, por:

A) El cumplimiento del deber de guardar silencio en casos de acoso sexual.

B) El cumplimiento de todos los compromisos acordados en las juntas de personal en materia de igualdad.

C) El cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación en la publicidad en los medios de comunicación social o cualquier otro medio de difusión.

D) El cumplimiento del principio de igualdad en los centros de trabajo.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública

PROVES SELECTIVES D'ACCÉS AL COS C2-01-01 AUXILIAR DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT. ESCALA AUXILIAR DE GESTIÓ, SECTOR ADMINISTRACIÓ GENERAL

TORN LLIURE GENERAL

(PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ)

CONVOCATÒRIA 157/21

EXERCICI ÚNIC

TEMPS REALITZACIÓ:

(1hora i 30 minuts)

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

1. De conformitat amb el que es disposa en l'article 13 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, on s'arrepleguen els drets de les persones en les seues relacions amb les administracions públiques, assenyale quin dels següents drets és incorrecte:

A) A comunicar-se amb les administracions públiques a través d'un punt d'accés general electrònic de l'Administració.

B) A ser assistits en l'ús de mitjans electrònics en les seues relacions amb les administracions públiques.

C) A no presentar dades i documents no exigits per les normes aplicables al procediment de què es tracte, que ja estan en poder de les administracions públiques o que hagen sigut elaborats per estes.

D) A la protecció de dades de caràcter personal, i en particular a la seguretat i confidencialitat de les dades que figuren en els fitxers, sistemes i aplicacions de les administracions públiques.

2. De conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, assenyale quin dels següents enunciats és correcte:

A) Els terminis expressats per hores es comptaran d'hora en hora i de minut en minut des de l'hora i minut en què tinga lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracte i no podran tindre una duració inferior a vint-i-quatre hores, i en este cas s'expressaran en dies**.**

B) Els terminis expressats en dies es comptaran a partir de l'endemà d'aquell en què tinga lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracte, o des d'aquell en què es produïsca l'estimació o la desestimació per silenci administratiu.

C) El termini conclourà el mateix dia en què es va produir la notificació, publicació o silenci administratiu en el mes o l'any de venciment. Si en el mes de venciment no hi haguera dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s'entendrà que el termini expira el primer dia del mes següent.

D) Sempre que per llei o en el dret de la Unió Europea no s'expresse un altre còmput, quan els terminis s'assenyalen per dies, s'entén que estos són hàbils, excloent-hi del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

3. De conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, assenyale quin dels següents enunciats és incorrecte:

A) L'Administració, excepte precepte en contra, podrà concedir d'ofici o a petició de l'òrgan instructor una ampliació dels terminis establits, que no excedisca la mitat d'estos, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer. L'acord d'ampliació haurà de ser notificat als interessats.

B) L'ampliació dels terminis pel temps màxim permés s'aplicarà en tot cas als procediments tramitats per les missions diplomàtiques i oficines consulars, així com a aquells que, substanciant-se a l'interior, exigisquen emplenar algun tràmit a l'estranger o en els quals intervinguen interessats residents fora d'Espanya.

C) Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l'ampliació hauran de produir-se, en tot cas, abans del venciment del termini de què es tracte. En cap cas podrà ser objecte d'ampliació un termini ja vençut.

D) Els acords sobre ampliació de terminis o sobre la seua denegació no seran susceptibles de recurs, sense perjuí del que siga procedent contra la resolució que pose fi al procediment.

4. De conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els actes de les administracions públiques subjectes al dret administratiu seran immediatament executius, llevat que (assenyale la resposta incorrecta):

A) Es produïsca la suspensió de l'execució de l'acte.

B) Una disposició establisca el contrari.

C) Es tracte d'una resolució d'un procediment de responsabilitat patrimonial contra la qual es puga interposar algun recurs en via administrativa, incloent-hi el potestatiu de reposició.

D) Es necessite aprovació o autorització superior.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

5. De conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, assenyale quin dels següents enunciats és correcte:

A) Quan la notificació per mitjans electrònics siga de caràcter obligatori, o haja sigut expressament elegida per l'interessat, s'entendrà rebutjada quan hagen transcorregut deu dies hàbils des de la posada a la disposició de la notificació sense que s'accedisca al seu contingut.

B) Totes les notificacions que es practiquen en paper hauran de ser posades a la disposició de l'interessat en la seu electrònica de l'Administració o organisme actuant perquè puga accedir al contingut d'estes de manera voluntària.

C) Quan la notificació es practique en el domicili de l'interessat, si no es troba present este en el moment d'entregar-se la notificació, podrà fer-se càrrec d'esta qualsevol persona major de setze anys que es trobe en el domicili i faça constar la seua identitat.

D) Quan els interessats en un procediment siguen desconeguts, s'ignore el lloc de la notificació o bé, intentada esta, no s'haguera pogut practicar, la notificació es farà per mitjà d'un anunci publicat en el butlletí oficial de la comunitat autònoma o de la província.

6. De conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, assenyale l'enunciat correcte:

A) Són anul·lables les resolucions administratives que vulneren el que s'establix en una disposició reglamentària, així com aquelles que incórreguen en alguna de les causes arreplegades en l'article 47.

B) Els actes de les administracions públiques subjectes al dret administratiu seran executius de conformitat amb el que es disposa en esta llei.

C) Els actes de les administracions públiques subjectes al dret administratiu es presumiran vàlids i produiran efectes des de la data en què es notifiquen, llevat que en estos es dispose una altra cosa.

D) Excepcionalment, podrà atorgar-se eficàcia retroactiva als actes quan es dicten en substitució d'actes anul·lats, així com quan produïsquen efectes desfavorables a l'interessat, sempre que els supòsits de fet necessaris existiren ja en la data a què es retrotraga l'eficàcia de l'acte i esta no lesione drets o interessos legítims d'altres persones.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

7. Segons el capítol III, del títol III, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es produïx la nul·litat de ple dret en els actes de les administracions públiques que:

A) Incórreguen en qualsevol infracció de l'ordenament jurídic, fins i tot la desviació de poder.

B) Són dictats per òrgan competent per raó de la matèria.

C) Lesionen els drets i llibertats susceptibles d'empara constitucional.

D) Que no vulneren la Constitució, les lleis o altres disposicions administratives de rang superior, les que regulen matèries reservades a la llei, i les que establisquen la retroactivitat de disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals.

8. D'acord amb l'article 48 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, un acte que incorre en defecte de forma determinarà:

A) La nul·litat de ple dret, en tot cas.

B) L'anul·labilitat quan l'acte manque dels requisits formals indispensables per a aconseguir la seua finalitat o done lloc a la indefensió dels interessats.

C) L'anul·labilitat quan l'acte no manque dels requisits formals indispensables per a aconseguir la seua finalitat o done lloc a la indefensió dels interessats.

D) La nul·litat quan l'acte manque dels requisits formals indispensables per a aconseguir la seua finalitat o done lloc a la indefensió dels interessats.

9. D'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la figura jurídica mitjançant la qual "els actes nuls o anul·lables que continguen elements constitutius d'un altre diferent produiran els efectes d'este", es denomina:

A) Conversió d'actes viciats.

B) Conservació d'actes i tràmits.

C) Convalidació.

D) Anul·lació de l'acte.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

10. Segons l'article 53 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, respecte als drets dels interessats en el procediment administratiu, quin dels següents drets no és correcte:

A) A identificar les autoritats i el personal al servici de les administracions públiques sota la responsabilitat de les quals es tramiten els procediments.

B) A no presentar documents originals llevat que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establisca el contrari. En cas que, excepcionalment, hagen de presentar un document original, tindran dret a obtindre una còpia autenticada d'este.

C) A presentar dades i documents no exigits per les normes aplicables al procediment de què es tracte, que ja es troben en poder de les administracions públiques o que hagen sigut elaborats per estes.

D) A formular al·legacions, utilitzar els mitjans de defensa admesos per l'ordenament jurídic, i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'audiència, que hauran de ser tinguts en compte per l'òrgan competent en redactar la proposta de resolució.

11. Segons l'article 56 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, indique la resposta correcta:

A) Iniciat el procediment, l'òrgan administratiu competent per a resoldre podrà adoptar, d'ofici o a instàncies de part i de forma motivada, les mesures provisionals que estime oportunes per a assegurar l'eficàcia de la resolució que poguera dictar-se, si existiren elements de juí suficients per a això, d'acord amb els principis de proporcionalitat, efectivitat i menor onerositat.

B) Instruït el procediment, l'òrgan administratiu competent per a resoldre podrà adoptar, d'ofici o a instàncies de part i de forma motivada, les mesures provisionals que estime oportunes per a assegurar l'eficàcia de la resolució que poguera dictar-se, si existiren elements de juí suficients per a això, d'acord amb els principis de proporcionalitat, efectivitat i menor onerositat.

C) Iniciat el procediment, l'òrgan administratiu competent per a instruir podrà adoptar, d'ofici o a instàncies de part i de forma motivada, les mesures provisionals que estime oportunes per a assegurar l'eficàcia de la resolució que poguera dictar-se, si existiren elements de juí suficients per a això, d'acord amb els principis de proporcionalitat, efectivitat i menor onerositat.

D) Iniciat el procediment, l'òrgan administratiu competent per a resoldre podrà adoptar, d'ofici o a instàncies de part i de forma motivada, les mesures provisionals que estime oportunes per a assegurar l'eficàcia de la instrucció que poguera dictar-se, si existiren elements de juí suficients per a això, d'acord amb els principis de proporcionalitat, efectivitat i menor onerositat.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

12. Segons l'article 59 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, respecte de l'inici del procediment per pròpia iniciativa, indique la resposta correcta:

A) S'entén per pròpia iniciativa, l'actuació derivada del coneixement directe o indirecte de les circumstàncies, conductes o fets objecte del procediment per l'òrgan que té atribuïda la competència d'instrucció.

B) S'entén per pròpia iniciativa, l'actuació derivada del coneixement directe o indirecte de les circumstàncies, conductes o fets objecte del procediment per l'òrgan que té atribuïda la competència de resolució.

C) S'entén per pròpia iniciativa, l'actuació derivada del coneixement directe o indirecte de les circumstàncies, conductes o fets objecte del procediment per l'òrgan que té atribuïda la competència de revisió.

D) S'entén per pròpia iniciativa, l'actuació derivada del coneixement directe o indirecte de les circumstàncies, conductes o fets objecte del procediment per l'òrgan que té atribuïda la competència d'iniciació.

13. Segons l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, respecte a la revocació d'actes, assenyale la resposta correcta:

A) Les administracions públiques podran revocar, mentres no haja transcorregut el termini de caducitat, els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que esta revocació no constituïsca dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni siga contrària al principi d'igualtat, a l'interés públic o a l'ordenament jurídic.

B) Les administracions públiques podran revocar, mentres no haja transcorregut el termini de prescripció, els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que esta revocació no constituïsca dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni siga contrària al principi d'igualtat, a l'interés públic o a l'ordenament jurídic.

C) Les administracions públiques podran revocar, mentres no haja transcorregut el termini de prescripció, els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que esta revocació constituïsca dispensa o exempció no permesa per les lleis, i siga contrària al principi d'igualtat, a l'interés públic o a l'ordenament jurídic.

D) Les administracions públiques podran revocar, mentres haja transcorregut el termini de prescripció, els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que esta revocació no constituïsca dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni siga contrària al principi d'igualtat, a l'interés públic o a l'ordenament jurídic.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

14. Segons l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, respecte a la fi de la via administrativa, assenyale la resposta incorrecta:

A) Posen fi a la via administrativa les resolucions dels recursos d'alçada.

B) Posen fi a la via administrativa, les resolucions dels òrgans administratius que manquen de superior jeràrquic, llevat que un reglament establisca el contrari.

C) Posen fi a la via administrativa, els acords, pactes, convenis o contractes que tinguen la consideració de finalitzadors del procediment.

D) Posen fi a la via administrativa, la resolució administrativa dels procediments de responsabilitat patrimonial, qualsevol que fora el tipus de relació, pública o privada, que se'n derive.

15. Segons l'article 106 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, assenyale la resposta correcta en relació amb els procediments de revisió d'ofici de disposicions i actes nuls:

A) Quan el procediment s'haguera iniciat d'ofici, el transcurs de tres mesos des de l'inici sense dictar-se resolució produirà la caducitat d'este.

B) Quan el procediment s'haguera iniciat d'ofici, el transcurs del termini de sis mesos des del seu inici sense dictar-se resolució produirà la caducitat d'este.

C) Quan el procediment s'haguera iniciat d'ofici, el transcurs del termini de sis mesos des del seu inici sense dictar-se resolució, es podrà entendre esta desestimada per silenci administratiu.

D) Quan el procediment s'haguera iniciat d'ofici, el transcurs de tres mesos des del seu inici sense dictar-se resolució, es podrà entendre esta desestimada per silenci administratiu.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

16. Indique la resposta correcta respecte a la competència, segons el que es disposa en l'article 8 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic:

A) La competència és renunciable i serà exercida pels òrgans administratius que la tinguen atribuïda com a pròpia, excepte els casos de delegació o avocació.

B) La delegació de competències, les encomandes de gestió, la delegació de firma i la suplència suposen alteració de la titularitat de la competència, encara que no dels elements determinants del seu exercici que en cada cas es preveuen.

C) La titularitat i l'exercici de les competències atribuïdes als òrgans administratius podran ser desconcentrades en uns altres jeràrquicament dependents d'aquells en els termes i amb els requisits que prevegen les pròpies normes d'atribució de competències.

D) Si alguna disposició atribuïx la competència a una Administració, sense especificar l'òrgan que ha d'exercir-la, s'entendrà que la facultat d'instruir i resoldre els expedients correspon als òrgans superiors competents per raó de la matèria i del territori.

17. Indique la resposta correcta respecte a la delegació de firma, segons l'article 12 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic:

A) Els titulars dels òrgans administratius podran, en matèries que no siguen de la seua competència, que tinguen, bé per atribució, bé per delegació de competències, delegar la firma de les seues resolucions i actes administratius en els titulars dels òrgans o unitats administratives que no depenguen d'ells, dins dels límits assenyalats en l'article 9.

B) La delegació de firma alterarà la competència de l'òrgan delegant i per a la seua validesa serà necessària la seua publicació.

C) La delegació de firma no alterarà la competència de l'òrgan delegant i per a la seua validesa no serà necessària la seua publicació.

D) En les resolucions i actes que es firmen per delegació no és necessari fer constar esta circumstància ni l'autoritat de procedència.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

18. Indique la resposta correcta respecte a l'encomanda de gestió, segons el que es disposa en l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic:

A) La realització d'activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic podrà ser encomanada a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa o de diferent Administració, sempre que entre les seues competències estiguen eixes activitats, per raons d'eficàcia o quan no es posseïsquen els mitjans tècnics idonis per al seu acompliment.

B) Les encomandes de gestió podran tindre per objecte prestacions pròpies dels contractes regulats en la legislació de contractes del sector públic. En este cas, la seua naturalesa i el règim jurídic no s'ajustarà al que es preveu en esta.

C) L'encomanda de gestió suposa cessió de la titularitat de la competència i dels elements substantius del seu exercici, i no és responsabilitat de l'òrgan o entitat que encomana dictar els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els quals s'integre la concreta activitat material objecte d'encomanda.

D) En cap cas, l'entitat o òrgan encomanat tindrà la condició d'encarregat del tractament de les dades de caràcter personal als quals poguera tindre accés en execució de l'encomanda de gestió, i li serà aplicable el que es disposa en la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

19. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, té com a finalitat:

A) Garantir que la contractació s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors.

B) Assegurar, en connexió amb el principi d'estabilitat pressupostària i control dels ingressos, una eficient utilització dels fons.

C) Assegurar una eficient utilització dels fons, exclusivament, mitjançant la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

D) Assegurar que, en tota contractació pública, s'incorporen de manera transversal i progressiva, criteris socials i mediambientals.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

20. De conformitat amb la delimitació dels tipus contractuals que establix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l'adquisició d'un programa d'ordinador a mida es qualificarà d'un contracte:

A) De subministraments, en tot cas.

B) De servicis.

C) De concessió de servicis, per la seua finalitat.

D) Administratiu especial, ja que es tracta d'un encàrrec.

21. D'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, és cert que els partits polítics:

A) Hauran d'aprovar unes instruccions internes en matèria de contractació.

B) En els contractes subjectes a regulació harmonitzada hauran d'aplicar les normes de contractació establides en la llei.

C) En tots els contractes hauran de respectar, entre altres, el principi d'integritat.

D) Les instruccions internes en matèria de contractació hauran de publicar-se en el BOE.

22. D'acord amb el tenor literal de l'article 1 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, l'objecte del present decret és la regulació del règim jurídic de la utilització per l'Administració de la Generalitat dels mitjans:

A) Electrònics, informàtics i telemàtics en el desenvolupament de la seua activitat administrativa.

B) Electrònics, informàtics, digitals i generals en el desenvolupament de la seua activitat administrativa.

C) Electrònics, informàtics i tecnològics en el desenvolupament de la seua activitat administrativa.

D) Electrònics, automatitzats i tecnològics en el desenvolupament de la seua activitat administrativa.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

23. D’acord amb el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, indique la resposta correcta respecte al tauler d'anuncis i edictes electrònic de la Generalitat:

A) La publicació en el tauler d'anuncis i edictes electrònic no substituirà la publicació en el tauler d'anuncis o edictes convencional, no obstant això, es garantirà la igualtat d'accés electrònic al seu contingut i no caldrà cap identificació.

B) Si hi ha publicació convencional, esta prevaldrà sobre la publicació en el tauler d'anuncis i edictes electrònic.

C) La titularitat del tauler d'anuncis i edictes electrònic de la Generalitat és única.

D) El que es disposa en este decret, en qualsevol cas, afectarà les publicacions que es publiquen d'actes i comunicacions que hagen de realitzar-se en els taulers d'anuncis o edictes d'altres administracions públiques.

24. D’acord amb el literal de l'article 7.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el tractament de les dades personals d'un menor d'edat únicament podrà fonamentar-se en el seu consentiment quan siga:

A) Major de 13 anys.

B) Major de 14 anys.

C) Major de 18 anys.

D) Major de 16 anys.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

25. D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, indique la resposta correcta:

A) La Presidència i l'adjunt de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades seran nomenats pel Consell de Ministres per orde ministerial.

B) L'Agència Espanyola de Protecció de Dades es relaciona amb el Govern a través del Ministeri de l'Interior.

C) L'Agència Espanyola de Protecció de Dades és una autoritat administrativa independent d'àmbit estatal, de les previstes en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, amb personalitat jurídica i plena capacitat pública i privada, que actua amb plena independència dels poders públics en l'exercici de les seues funcions.

D) L'Agència Espanyola de Protecció de Dades és una autoritat administrativa independent d'àmbit estatal, de les previstes en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, amb personalitat jurídica i plena capacitat pública, que actua en dependència dels poders públics en l'exercici de les seues funcions.

26. D’acord amb l'article 7 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, correspon al Consell:

A) Atorgar els títols de personal funcionari de la Generalitat.
B) Aprovar les relacions de llocs de treball i altres instruments complementaris de gestió de l'Administració de la Generalitat.
C) Acordar la separació del servici del personal funcionari de la Generalitat.
D) Resoldre les jubilacions del personal de l'Administració de la Generalitat.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

27. D’acord amb l'article 1 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, l'objecte de la present llei és:

A) L'ordenació i regulació de la funció pública valenciana, així com dels seus instruments de gestió i la determinació del règim jurídic del personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, amb l'abast que en cada cas s'establix, en l'exercici de les competències atribuïdes per la Constitució Espanyola i per l'Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el marc de la legislació bàsica estatal.

B) L'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, així com dels seus instruments d'organització i la determinació del règim jurídic del personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, amb l'abast que en cada cas s'establix, en l'exercici de les competències atribuïdes per la Constitució Espanyola i per l'Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el marc de la legislació bàsica estatal.

C) L'organització i gestió de la funció pública valenciana, així com dels seus instruments d'ordenació i la determinació del règim jurídic del personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, amb l'abast que en cada cas s'establix, en l'exercici de les competències atribuïdes per la Constitució Espanyola i per l'Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el marc de la legislació bàsica estatal.

D) La classificació i gestió de la funció pública valenciana, així com dels seus instruments d'organització i la determinació del règim jurídic del personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, amb l'abast que en cada cas s'establix, en l'exercici de les competències atribuïdes per la Constitució Espanyola i per l'Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el marc de la legislació bàsica estatal.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

28. D'acord amb l'article 6 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, entre els òrgans executius competents en matèria de funció pública, no es troba:

A) El Consell.
B) El Consell Interdepartamental de Retribucions.
C) El director o directora general competent en matèria de funció pública.
D) La consellera o el conseller competent en matèria de funció pública.

29. D'acord amb l'article 2.3 de la Llei 4/2015 de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, el personal empleat públic, en el desenvolupament de les seues funcions, per a complir els objectius assignats actuarà d'acord amb els principis de (indique la resposta incorrecta):

A) Imparcialitat.
B) Organització.
C) Bona fe.
D) Professionalitat.

30. En relació amb la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, indique la resposta correcta:

A) La pèrdua de dos graus en el sistema de carrera professional i la privació del dret a ser avaluat per a l'ascens de grau, per un període de fins a un any, són algunes de les sancions que poden imposar-se per la comissió de faltes greus.

B) El personal empleat públic que es trobe en situació administrativa diferent a la de servici actiu podrà incórrer en responsabilitat disciplinària per les faltes que, si és el cas, puga cometre dins de la seua respectiva situació administrativa.

C) El procediment disciplinari haurà de ser resolt i notificar-se la resolució que siga procedent a la persona interessada, en el termini màxim de sis mesos des de la seua iniciació.

D) En el procediment disciplinari, el període d'informació i actuacions prèvies no podrà tindre una duració superior a 15 dies.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

31. En relació amb la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, indique la resposta correcta:

A) Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als 2 anys.

B) Podran ser objecte de cancel·lació les anotacions realitzades en el Registre de Personal de les sancions de separació del servici del personal funcionari de carrera o revocació del nomenament del personal funcionari interí.

C) Quan no siga possible el compliment de la sanció en el moment de dictar-se la resolució per trobar-se en una situació que ho impedisca, esta es farà efectiva quan el canvi de situació ho permeta, llevat que haja transcorregut el termini de prescripció.

D) Quan de la instrucció d'un procediment disciplinari resulte l'existència d'indicis fonamentats de criminalitat, no se suspendrà la seua tramitació, però es posarà en coneixement del Ministeri Fiscal.

32. En relació amb la Llei 4/2021 de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, indique la resposta correcta:

A) El personal funcionari de carrera en situació administrativa diferent a la de servici actiu podrà canviar de situació administrativa sempre que posseïsca els requisits exigits en cada cas, sense necessitat de reingrés previ al servici actiu.

B) La funcionària en excedència voluntària per raó de violència de gènere, durant els sis primers mesos, tindrà dret a percebre les retribucions íntegres i, si és el cas, durant els tres primers, les prestacions familiars per filla o fill a càrrec.

C) El personal funcionari en situació d'excedència voluntària per cura de familiars no podrà participar en els cursos de formació que organitze l'Administració.

D) El temps de permanència en la situació d'excedència voluntària per agrupació familiar serà computable a l'efecte de promoció professional, antiguitat i drets en el règim de Seguretat Social que siga aplicable.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

33. En relació amb la Llei 4/2021 de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, indique la resposta correcta:

A) El personal declarat en la situació administrativa d'excedència forçosa té dret a percebre les retribucions de caràcter bàsic i les retribucions complementàries vinculades a la carrera administrativa i al lloc de treball.

B) El personal funcionari declarat en la situació administrativa d'excedència forçosa té dret a percebre les retribucions bàsiques, el complement de carrera, el nivell competencial adquirit o en procés de reconeixement si no es tinguera cap, així com el cinquanta per cent del component d'acompliment del complement del lloc de treball.

C) El personal declarat en la situació administrativa d'excedència forçosa té dret a percebre les retribucions bàsiques i, si és el cas, les prestacions familiars per filla o fill a càrrec.

D) El lloc de treball obtingut amb destinació definitiva es reservarà durant els dos primers anys de duració de l'excedència voluntària per cura de familiars.

34. Dels documents que s'esmenten a continuació, segons la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, quin ha d'acompanyar el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat:

A) Informe d'impacte de gènere.

B) Memòria dels beneficis no fiscals que afecten els tributs de la Generalitat.

C) Distribució dels ingressos en programes per objectius.

D) Estats sense consolidar dels pressupostos.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

35. D'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, assenyale la resposta incorrecta en relació amb els documents que s'han de remetre a les Corts acompanyant el projecte de llei de pressupostos:

A) Detall de les plantilles de l'Administració de la Generalitat i organismes autònoms, adequada a l'estructura orgànica.

B) La liquidació que es preveu efectuar en el pressupost presentat i un estat d'execució del vigent.

C) Estats consolidats dels pressupostos.

D) Memòria explicativa de l'articulat del projecte de llei.

36. D'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, qui elaborarà l'avantprojecte del pressupost d'ingressos de l'Administració de la Generalitat?:

A) El Consell.

B) La conselleria respectiva.

C) Les Corts.

D) La conselleria amb competències en matèria d'hisenda.

37. De conformitat amb el que s'establix en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, assenyale a qui correspon l'ordenació general de pagaments en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat:

A) Als habilitats de cada conselleria.

B) Al titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

C) A les sotssecretaries de cada conselleria.

D) A les persones titulars de cada conselleria.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

38. Assenyale la resposta correcta d'acord amb el que es disposa en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions:

A) El compromís o disposició del gasto és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra la hisenda pública de la Generalitat.

B) El compromís o disposició del gasto inicia el procediment d'execució del gasto.

C) L'aprovació del gasto és l'acte pel qual s'autoritza la realització d'un gasto per quantia certa o aproximada, reservant-se, a esta finalitat, la totalitat o una part d'un crèdit pressupostari.

D) L'aprovació del gasto és un acte amb rellevància jurídica per a tercers.

39. D'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, les fases de gestió del pressupost d'ingressos són les següents:

A) Compromís d'ingrés, reconeixement del dret i proposta d'ingrés.

B) Reconeixement del dret i ingrés material.

C) Compromís d'ingrés, reconeixement del dret i ingrés material.

D) Reconeixement del dret i proposta d'ingrés.

40. El Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, establix que el crèdit del capítol VI es gestionarà a través de:

A) Els projectes inclosos en l'annex d'inversions reals.

B) Les línies incloses en l'annex d'inversions reals.

C) Les línies incloses en l'annex de subvencions corrents.

D) Les línies incloses en l'annex de subvencions de capital.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

41. El Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, és aplicable:

A) A l'Administració de la Generalitat.

B) A l'Administració de la Generalitat i als seus organismes autònoms.

C) A l'Administració de la Generalitat i als subjectes i entitats que conformen el sector públic instrumental de la Generalitat.

D) A la Presidència de la Generalitat i a les diferents conselleries.

42. D'acord amb el Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, les retribucions del personal objecte de contractació temporal o nomenament interí per a substituir els processos de risc durant l'embaràs, s'imputaran al concepte:

A) 142.

B) 143.

C) 145.

D) 146.

43. En relació a LibreOffice Writer, quina de les següents afirmacions és correcta?:

A) La combinació de tecles Ctrl+W tanca la finestra.

B) La combinació de tecles Ctrl+C talla el text seleccionat.

C) La combinació de tecles Ctrl+E selecciona el text d'un paràgraf.

D) La combinació de tecles Ctrl+B, mostra el diàleg de *Cercar* i *Reemplaçar*.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

44. Quins dels següents resultats proporcionarà l'operació de LibreOffice Calc =CONTARA (A1:A6) situada en una cel·la?

A) Sumarà els valors de les cel·les A1 fins a l'A6.

B) Sumarà els valors de les cel·les A1 i A6.

C) Comptarà quantes cel·les entre l'A1 i l'A6 contenen valors.

D) Comptarà quantes cel·les hi ha entre A1 i A6.

45. Treballant en LibreOffice Calc, quina de les següents fórmules escriurem per a obtindre el producte del valor de la cel·la B2 pel valor de la cel·la B3?

A) PRODUCTE(B2:B3).

B) =B2XB3.

C) B2*B3.

D) =B2*B3.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

46. La Constitució Espanyola de 1978 garantix:

A) El principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la retroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, la seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics.

B) El principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la irretroactivitat de les disposicions sancionadores favorables o restrictives de drets individuals, la seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics.

C) El principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, la seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics.

D) El principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la retroactivitat de les disposicions sancionadores favorables o restrictives de drets individuals, la seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

47. Segons la Constitució Espanyola de 1978, tots tenen dret a sindicar-se lliurement, si bé:

A) La llei podrà limitar o exceptuar l'exercici d'este dret a les forces o instituts armats o als altres cossos sotmesos a disciplina militar i regularà les peculiaritats del seu exercici per als funcionaris públics. La llibertat sindical comprén el dret a fundar sindicats i a afiliar-se al de la seua elecció, així com el dret dels sindicats a formar confederacions i a fundar organitzacions sindicals internacionals o a afiliar-se a estes. Ningú podrà ser obligat a afiliar-se a un sindicat.

B) La llei podrà limitar o exceptuar l'exercici d'este dret a les forces o instituts armats o als altres cossos sotmesos a disciplina militar i regularà les peculiaritats del seu exercici per als funcionaris públics. La llibertat sindical comprén el dret a fundar sindicats i a afiliar-se al de la seua elecció, així com el dret dels sindicats a formar confederacions i a fundar organitzacions sindicals nacionals o a afiliar-se a estes. Ningú podrà ser obligat a afiliar-se a un sindicat.

C) La llei haurà de limitar o exceptuar l'exercici d'este dret a les forces o instituts armats o als altres cossos sotmesos a disciplina militar i regularà les peculiaritats del seu exercici per als funcionaris públics. La llibertat sindical comprén el dret a fundar sindicats i a afiliar-se al de la seua elecció, així com el dret dels sindicats a formar confederacions i a fundar organitzacions sindicals internacionals o a afiliar-se a estes. Ningú podrà ser obligat a afiliar-se a un sindicat.

D) La llei no podrà limitar o exceptuar l'exercici d'este dret a les forces o instituts armats o als altres cossos sotmesos a disciplina militar i regularà les peculiaritats del seu exercici per als funcionaris públics. La llibertat sindical comprén el dret a fundar sindicats i a afiliar-se al de la seua elecció, així com el dret dels sindicats a formar confederacions i a fundar organitzacions sindicals internacionals o a afiliar-se a estes. Ningú podrà ser obligat a afiliar-se a un sindicat.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

48. D'acord amb la Constitució Espanyola de 1978, indique la resposta correcta:

A) Tots contribuiran al sosteniment dels gastos públics d'acord amb la seua capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d'igualtat i capacitat que, en cap cas, tindrà abast confiscatori.

B) Tots contribuiran al sosteniment dels gastos públics d'acord amb la seua capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d'igualtat i progressivitat que, en tot cas, tindrà abast confiscatori.

C) Tots contribuiran al sosteniment dels gastos públics d'acord amb la seua capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d'igualtat i capacitat que, en tot cas, tindrà abast confiscatori.

D) Tots contribuiran al sosteniment dels gastos públics d'acord amb la seua capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d'igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà abast confiscatori.

49. Segons la Constitució Espanyola de 1978, indique la resposta correcta:

A) Serà tutor del Rei menor la persona que en el seu testament haguera nomenat el Rei difunt, sempre que siga major d'edat i espanyol; si no l'haguera nomenat, serà tutor el pare o la mare mentres romanguen viudos. En defecte d'això, el nomenaran les Corts Generals, però no podran acumular-se els càrrecs de regent i de tutor sinó en el pare, mare o ascendents directes del Rei.

B) Serà tutor del Rei menor la persona que en el seu testament haguera nomenat el Rei difunt, sempre que siga major d'edat i espanyol de naixement; si no l'haguera nomenat, serà tutor el pare o la mare mentres romanguen viudos. En defecte d'això, el nomenarà el Congrés dels Diputats, però no podran acumular-se els càrrecs de regent i de tutor sinó en el pare, mare o ascendents directes del Rei.

C) Serà tutor del Rei menor la persona que en el seu testament haguera nomenat el Rei difunt, sempre que siga major d'edat i espanyol de naixement; si no l'haguera nomenat, serà tutor el pare o la mare mentres romanguen viudos. En defecte d'això, el nomenaran les Corts Generals, però no podran acumular-se els càrrecs de regent i de tutor sinó en el pare, mare o ascendents directes del Rei.

D) Serà tutor del Rei menor la persona que en el seu testament haguera nomenat el Rei difunt, sempre que siga major d'edat i espanyol de naixement; si no l'haguera nomenat, serà tutor el pare o la mare. En defecte d'això, el nomenaran les Corts Generals, però no podran acumular-se els càrrecs de regent i de tutor sinó en el pare, mare o ascendents directes del Rei.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

50. Segons la Constitució Espanyola de 1978, indique la resposta correcta:

A) Les eleccions tindran lloc entre els trenta dies i seixanta dies des de l'acabament del mandat. El Congrés electe haurà de ser convocat dins dels vint-i-cinc dies següents a la realització de les eleccions.

B) Les eleccions tindran lloc entre els trenta dies i setanta dies des de l'acabament del mandat. El Congrés electe haurà de ser convocat dins dels vint-i-cinc dies següents a la realització de les eleccions.

C) Les eleccions tindran lloc entre els trenta dies i seixanta dies des de l'acabament del mandat. El Congrés electe haurà de ser convocat dins dels trenta dies següents a la realització de les eleccions.

D) Les eleccions tindran lloc entre els trenta dies i setanta dies des de l'acabament del mandat. El Congrés electe haurà de ser convocat dins dels trenta dies següents a la realització de les eleccions.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

51. Segons la Constitució Espanyola de 1978, aprovat un projecte de llei ordinària o orgànica pel Congrés dels Diputats, el seu president en donarà compte immediatament al president del Senat, el qual el sotmetrà a la deliberació d'este. Indique la resposta correcta:

A) El Senat en el termini de dos mesos, a partir de l'endemà de la recepció del text, pot, mitjançant missatge motivat, oposar el seu veto o introduir-hi esmenes. El veto haurà de ser aprovat per majoria absoluta. El projecte no podrà ser sotmés al Rei per a sanció sense que el Congrés ratifique per majoria absoluta, en cas de veto, el text inicial, o per majoria simple, una vegada transcorreguts dos mesos des de la interposició d'este, o es pronuncie sobre les esmenes, acceptant-les o no per majoria simple.

B) El Senat en el termini de dos mesos, a partir del dia de la recepció del text, pot, mitjançant missatge motivat, oposar el seu veto o introduir-hi esmenes. El veto haurà de ser aprovat per majoria absoluta. El projecte no podrà ser sotmés al Rei per a sanció sense que el Congrés ratifique per majoria absoluta, en cas de veto, el text inicial, o per majoria simple, una vegada transcorreguts tres mesos des de la interposició d'este, o es pronuncie sobre les esmenes, acceptant-les o no per majoria simple.

C) El Senat en el termini de dos mesos, a partir del dia de la recepció del text, pot, mitjançant missatge motivat, oposar el seu veto o introduir-hi esmenes. El veto haurà de ser aprovat per majoria simple. El projecte no podrà ser sotmés al Rei per a sanció sense que el Congrés ratifique per majoria absoluta, en cas de veto, el text inicial, o per majoria simple, una vegada transcorreguts tres mesos des de la interposició d'este, o es pronuncie sobre les esmenes, acceptant-les o no per majoria simple.

D) El Senat en el termini de dos mesos, a partir del dia de la recepció del text, pot, mitjançant missatge motivat, oposar el seu veto o introduir-hi esmenes. El veto haurà de ser aprovat per majoria absoluta. El projecte no podrà ser sotmés al Rei per a sanció sense que el Congrés ratifique per majoria absoluta, en cas de veto, el text inicial, o per majoria simple, una vegada transcorreguts dos mesos des de la interposició d'este, o es pronuncie sobre les esmenes, acceptant-les o no per majoria simple.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

52. Segons la Constitució Espanyola de 1978, el Govern es compon:

A) Exclusivament del president i els vicepresidents.

B) Exclusivament del president i els ministres.

C) Del president, dels vicepresidents, si és el cas, dels ministres i dels altres membres que establisca la llei.

D) Del president, dels vicepresidents, en tot cas, dels ministres i dels altres membres que establisca la llei.

53. D'acord amb la Constitució Espanyola de 1978, el Govern respon en la seua gestió política:

A) Mancomunadament davant les Corts Generals.

B) Subsidiàriament davant el Senat.

C) Solidàriament davant el Congrés dels Diputats.

D) No respon en cap cas solidàriament.

54. Segons la Constitució Espanyola de 1978, el Govern cessant continuarà en funcions:

A) Sense límit de temps.

B) Fins a la presa de possessió del nou govern.

C) Fins a la realització de noves eleccions.

D) No pot continuar en funcions en cap cas.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

55. Segons establix la Constitució Espanyola de 1978, el Ministeri Fiscal:

A) Té per missió promoure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels espanyols i de l'interés general tutelat per la llei, d'ofici o a petició dels interessats.

B) Exercix les seues funcions per mitjà d'òrgans propis d'acord amb els principis d'unitat d'actuació i independència jeràrquica i amb subjecció, en tot cas, als de coordinació i imparcialitat.

C) Té per missió promoure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l'interés públic tutelat per la llei, d'ofici o a petició dels interessats, així com vetlar per la independència de la justícia i procurar la satisfacció de l'interés nacional.

D) Exercix les seues funcions per mitjà d'òrgans propis d'acord amb els principis d'unitat d'actuació i dependència jeràrquica i amb subjecció, en tot cas, als de legalitat i imparcialitat.

56. La Constitució Espanyola de 1978, en el títol VI, Del Poder Judicial, establix:

A) Els ciutadans podran exercir l'acció jurídica i participar en l'Administració popular mitjançant la institució del jurat, en la forma i respecte a aquells processos penals que la llei determina, així com en els tribunals consuetudinaris i tradicionals.

B) Els ciutadans podran exercir l'acció popular i participar en l'Administració de Justícia mitjançant la institució del jurat, en la forma i respecte a tot tipus de processos que la llei determina, així com en els tribunals consuetudinaris i tradicionals.

C) La policia judicial depén dels jutges, dels tribunals i del Ministeri Fiscal en les seues funcions d'esbrinament del delicte i descobriment i assegurament del delinqüent, en els termes que la llei establisca.

D) La policia judicial depén dels jutges, dels tribunals i del Ministeri de l'Interior en les seues funcions d'esbrinament del delicte i descobriment i assegurament del detingut, en els termes que la llei establisca.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

57. Segons el títol IX de la Constitució Espanyola de 1978, assenyale la resposta correcta:

A) Els membres del Tribunal Constitucional hauran de ser nomenats entre magistrats i fiscals, professors d'Universitat, funcionaris públics i advocats, tots ells juristes de reconeguda competència amb més de quinze anys d'exercici professional.

B) El Congrés podrà impugnar davant el Tribunal Constitucional les disposicions i resolucions adoptades pels òrgans de les comunitats autònomes. La impugnació produirà la suspensió de la disposició o resolució objecte de recurs, però el tribunal, si és el cas, haurà de ratificar-la o alçar-la en un termini no superior a cinc mesos.

C) Els membres del Tribunal Constitucional seran designats per un període de dotze anys i es renovaran per terceres parts cada tres.

D) Les sentències del Tribunal Constitucional es publicaran en el *Butlletí Oficial de l'Estat* amb els vots particulars, si n'hi haguera. Tenen el valor de cosa jutjada a partir del dia de la seua publicació i no es pot interposar cap recurs contra estes.

58. Segons el que s'establix en el títol VIII de la Constitució Espanyola de 1978, les Corts Generals, mitjançant llei orgànica, podran, per motius d'interés nacional:

A) Autoritzar la constitució d'una comunitat autònoma quan el seu àmbit territorial supere el d'una província i tinga les condicions de l'apartat 1 de l'article 143.

B) Autoritzar la constitució d'una comunitat autònoma quan el seu àmbit territorial no supere el d'una província i no tinga les condicions de l'apartat 1 de l'article 143.

C) Autoritzar o acordar, si és el cas, un estatut d'autonomia per a territoris que estiguen integrats en l'organització provincial.

D) Redactar i aprovar, si és el cas, un estatut d'autonomia per a territoris que no estiguen integrats en l'organització provincial.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

59. D'acord amb la Constitució Espanyola de 1978, les comunitats autònomes podran assumir competències en les següents matèries:

A) Els ports i aeroports que desenvolupen activitats comercials.

B) Foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica.

C) Legislació sobre propietat intel·lectual i industrial.

D) Les forests i aprofitaments forestals.

60. Assenyale la resposta correcta, segons el que s'establix en el títol VIII de la Constitució Espanyola de 1978:

A) L'Estat s'organitza territorialment en municipis i comarques, en províncies i en comunitats autònomes.

B) L'Estat podrà dictar lleis que establisquen els principis necessaris per a harmonitzar les disposicions normatives de les comunitats autònomes, encara en el cas de matèries atribuïdes a la competència d'estes, quan així ho exigisca l'interés general. Correspon a les Corts Generals, per majoria de dos terços de cada cambra, l'apreciació d'esta necessitat.

C) Transcorreguts cinc anys, i mitjançant la reforma dels seus estatuts, les comunitats autònomes podran ampliar successivament les seues competències dins del marc establit en l'article 149.

D) Aprovat un projecte d'estatut per l'assemblea de parlamentaris, es remetrà a la Comissió Constitucional de les Corts Generals, la qual, dins del termini de dos mesos, l'examinarà amb el concurs i assistència d'una delegació de l'assemblea proponent per a determinar de comú acord la seua formulació definitiva.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

61. D'acord amb Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la llei electoral valenciana garantirà un nombre mínim de diputats per cada circumscripció provincial, indique la resposta correcta:

A) 10 diputats.

B) 15 diputats.

C) 20 diputats.

D) 5 diputats.

62. D'acord amb Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, les Corts adopten acords amb la presència, almenys, de:

A) Un terç dels diputats i diputades.

B) La mitat més un dels diputats i diputades.

C) Un terç més un dels diputats i diputades.

D) La majoria dels grups parlamentaris.

63. D'acord amb Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, el president del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana serà nomenat pel Rei a proposta de:

A) El Consell.

B) El Consell General del Poder Judicial.

C) El president de la Generalitat.

D) La Conselleria de Justícia.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

64. Segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, al president de la Generalitat, com a més alt representant de la Comunitat Valenciana, corresponen les següents funcions. Assenyale la resposta incorrecta:

A) Designar representant de la Comunitat Valenciana en el Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

B) Sol·licitar de l'Administració de l'Estat, amb l'acord previ de les Corts, la transferència o delegació de competències previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 60 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

C) Nomenar els alts càrrecs de la Comunitat Valenciana que les lleis determinen.

D) Representar la Comunitat Valenciana en el Comité de les Regions de la Unió Europea, de conformitat amb el que es preveu en l'article 61.3.*c* de l'Estatut d'Autonomia.

65. Segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, fent ús de les seues funcions executives i administratives, competix al Consell. Assenyale la resposta correcta:

A) L'exercici de les facultats que l'Estatut d'Autonomia o llei de les Corts li atribuïsca pel que fa a l'activitat de les diputacions provincials i altres ens locals.

B) Exercir la potestat reglamentària, d'acord amb la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis.

C) Proposar a les Corts la creació de persones jurídiques públiques i privades o, si és el cas, crear-les, per a l'exercici de competències de la Generalitat.

D) Acordar la compareixença i personació en els recursos i en les qüestions d'inconstitucionalitat que afecten la Comunitat Valenciana.

66. Segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, el president electe començarà a exercir les seues funcions:

A) A partir del dia de la publicació en el *Butlletí Oficial de l'Estat* i en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* del seu nomenament pel Rei.

B) A partir de l'endemà de la publicació en el *Butlletí Oficial de l'Estat* del seu nomenament pel Rei.

C) A partir del dia de la publicació en el *Butlletí Oficial de l'Estat* del seu nomenament pel Rei.

D) A partir de l'endemà de la publicació en el *Butlletí Oficial de l'Estat* i en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* del seu nomenament pel Rei.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

67. Segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, els consellers com a membres del Consell i caps de departament tenen les següents funcions. Assenyale la resposta incorrecta:

A) Disposar els gastos propis dels servicis de la seua conselleria dins dels límits legals i pressupostaris i l'ordenació de pagaments corresponents.

B) Exercir la potestat reglamentària en les matèries pròpies de la seua conselleria, en forma d'ordes de la conselleria.

C) Proposar al Consell, per a la seua aprovació, l'estructura i organització de les seues respectives conselleries.

D) Formular motivadament el projecte de pressupost de la conselleria.

68. Segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, són funcions dels directors generals. Assenyale la resposta correcta:

A) Vigilar, fiscalitzar i supervisar el funcionament de totes les dependències al seu càrrec.

B) Elaborar projectes o plans d'actuació i programes de necessitats de la conselleria.

C) Resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions dels centres directius que estiguen sota la seua dependència i els actes de les quals no esgoten la via administrativa.

D) Proposar normes generals sobre adquisició de material i totes les disposicions que afecten el funcionament dels servicis.

69. Segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, davant qui s'exigirà la responsabilitat penal i civil del president de la Generalitat i dels membres del Consell?. Assenyale la resposta correcta:

A) Davant el Tribunal Suprem.

B) Davant l'Audiència Nacional.

C) Davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana o, si és el cas, davant el Tribunal Suprem.

D) Davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

70. De conformitat amb el Tractat de la Unió Europea (TUE), indique la resposta correcta:

A) L'exercici de les competències de la Unió es regix pels principis de solidaritat i proporcionalitat.

B) En virtut del principi d'atribució tota competència no atribuïda als estats membres correspon a la Unió en els tractats.

C) La Unió reconeix els drets, llibertats i principis enunciats en la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea de 7 de desembre de 2000, la qual tindrà el mateix valor jurídic que els tractats.

D) En virtut del principi de proporcionalitat, el contingut i la forma de l'acció de la Unió podrà excedir del necessari per a aconseguir els objectius dels tractats.

71. En relació amb la legislació de la Unió Europea, són instruments jurídics vinculants:

A) Reglament, directiva i decisió.

B) Reglament, recomanació i dictamen.

C) Directiva, dictamen i decisió.

D) Directiva, reglament i recomanació.

72. D'acord amb el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, indique quan entren en vigor les directives publicades en el DOUE:

A) En la data que fixen o en defecte d'això als 10 dies des de la seua publicació.

B) Als 15 dies de la seua publicació.

C) Als 30 dies de la seua publicació.

D) En la data que fixen o en defecte d'això als 20 dies des de la seua publicació.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

73. En el títol preliminar de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, s'articula un principi rector que establix:

A) Enfortir les mesures de sensibilització ciutadana de prevenció, dotant els poders públics d'instruments eficaços en l'àmbit educatiu, servicis socials, sanitari, publicitari i mediàtic.

B) Consagrar drets de les dones, exigibles davant les administracions públiques, i així assegurar una atenció jurídica integral.

C) Garantir drets relatius a l'assistència sanitària per a les dones víctimes de violència de gènere, amb la finalitat de facilitar la seua integració social.

D) Promoure la participació de les entitats i associacions per a enfortir el marc penal i processal vigent per a assegurar una protecció integral.

74. Segons la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en el seu títol preliminar, quins articles de la Constitució Espanyola estan citats, i sobre la base de quins es desenvolupa esta llei?

A) Articles 11.1 i 23 de la Constitució Espanyola.

B) Articles 8.2 i 13 de la Constitució Espanyola.

C) Articles 10.2 i 23 de la Constitució Espanyola.

D) Articles 9.2 i 14 de la Constitució Espanyola.

75. D'acord amb el literal de l'article 42 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes, la Generalitat vetlarà, de manera específica, per:

A) El compliment del deure de guardar silenci en casos d'assetjament sexual.

B) El compliment de tots els compromisos acordats en les juntes de personal en matèria d'igualtat.

C) El compliment del principi d'igualtat i no discriminació en la publicitat en els mitjans de comunicació social o qualsevol altre mitjà de difusió.

D) El compliment del principi d'igualtat en els centres de treball.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

CONVOCATORIA 157/21

EJERCICIO ÚNICO PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO C2-01-01, AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, ESCALA AUXILIAR DE GESTIÓN, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL. TURNO LIBRE GENERAL, PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y CON ENFERMEDAD MENTAL. PROCESO ESTABILIZACIÓN

EL PLAZO PARA FORMULAR ALEGACIONES ES DE 5 DÍAS HÁBILES DESDE LA PUBLICACIÓN

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA
1	C	21	A	41	B	61	C
2	D	22	A	42	D	62	B
3	A	23	C	43	A	63	B
4	C	24	B	44	C	64	B
5	B	25	C	45	D	65	C
6	B	26	C	46	C	66	C
7	C	27	A	47	A	67	D
8	B	28	C	48	D	68	A
9	A	29	B	49	C	69	C
10	C	30	B	50	A	70	C
11	A	31	C	51	D	71	A
12	D	32	A	52	C	72	D
13	B	33	C	53	C	73	A
14	B	34	A	54	B	74	D
15	B	35	B	55	D	75	C
16	C	36	D	56	C		
17	C	37	B	57	A		
18	A	38	C	58	B		
19	A	39	D	59	D		
20	B	40	A	60	C		

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es